وعنه ان الطلاق بالنساء والاول المذهب (يملك الحر) ثلاث طلقات (و) يملك (المبعض) أيضا (ثلاث طلقات) ولو زوجى أمة (و) يملك (العبد) ولو مكاتبا ومدبرا أو طرأ رقه أو معه حرة (طلقتين) فقط فلو عتق عبد الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه وقع الثلاث وان علقها بعتقه فعتق تحت الثالثة (ويقع الطلاق باثنا فى أربع مسائل) الاولى (اذا كان) الطلاق بعد الدخول (على عوض) قال فى الاقناع وشرحه وطلاق معلق بعوض أو منجز بعوض كخلع فى ابانة لان القصد ازالة الضرر عنها ولو جازت رجعتها لعاد الضرر انتهى وأشار للثانية بقوله (أو قبل الدخول) والخلوة وأشار للثالثة بقوله (أو فى نكاح فاسد) لان من نكاحها فاسد تبين بالطلاق فلا تمكن رجعتها فاذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب ان لا تحل بالرجعة ولا يحل نكاحها فى هذه المسائل الثلاث الا بعقد جديد بشروطه وأشار للرابعة بقوله (أو) طلقها (بالثلاث) دفعة واحدة أو دفعات ان كان حرا أو طلقها ثنتين دفعة واحدة أو دفعتين ان كان عبدا (ويقع ثلاثا اذا قال أنت طالق بلا رجعة أو) قال طالق (البتة أو) طالق طلاقا (بائنا وان قال) الزوج لزوجته (أنت الطلاق أو أنت طالق) أو يلزمنى الطلاق أو الطلاق لازم لى أو على الطلاق صريح فى المنصوص فلا يحتاج الى نية سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به (وقع) به (واحدة) لان أهل العرف لا يعتقدون به ثلاثا (وان نوى ثلاثا) أو ثنتين (وقع ما نواه) كما لو نوى بأنت طالق أكثر من واحدة فانه يقع ما نواه (ويقع ثلاثا اذا قال) لزوجته (أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أى أكثر الطلاق (أو جميعه) أو منتهاه أو غايته أو أقصاه (أو) أنت طالق (عدد الحصى ونحوه) مما يتعدد كعدد القطر أو الرمل أو الريح أو التراب أو عدد النجوم أو عدد الجبال او السفن أو البلاد (أو قال لها يا مائة طالق) فثلاث ولو نوى واحدة (وان قال) لزوجته (أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو اعرضه) او ملء البيت (أو ملء الدنيا او مثل الجبل) أو عظمه أو أنت طالق عظم الشمس أو القمر أو عظم الفيل أو الجمل ونحوه (أو) قال لزوجته أنت طالق (على سائر المذاهب وقع) طلقة (واحدة ما لم ينو اكثر) فيقع ما نواه ومن طلقة الى ثلاث فثنتان

(فصل والطلاق لا يبعض بل جزء الطلقة كهى) فانت طالق ثلث أو سدس أو نصف وثلث وسدس فطلقة واحدة (وان طلق بعض زوجته) بان قال لها نصفك وربعك وخمسك طالق أو بعضك طالق أو جزء منك طالق (طلقت كلها وان طلق منها جزأ لا ينفصل كيدها) وأصبعها ودمها (وأذنها وأنفها طلقت) كلها (وان طلق) من زوجته (جزأ ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق) قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد انه لا يقع طلاق وظهار وعتق وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح وبذلك أقول انتهى

(فصل واذا قال) لامرأته الواحدة (أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة) اى طلقت طلقة واحدة قال ابن رجب فى القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة وههنا مسئلة حسنة نص عليها أحمد فى رواية ابن منصور اذا قال لامرأته أنت طالق بل أنت طالق قال هى تطليقتان هذا كلام مستقيم وان قال أنت طالق لا بل أنت طالق هى واحدة ثم ذكر توجيه حكم الاولى ثم قال وأما اذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فقد صرح بنفى الاولى ثم اثبته بعد نفيه فيكون المثبت